קבוצת אקרו בע"מ ("החברה")

16 באפריל 2024

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בע"מ
www.tase.co.il

הנדון: **<u>זכיה במכרז מס' תא/159/2023 – מתחם אצטדיון הכדורגל לשעבר "מכבי יפו", במזרח יפו</u>**

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 15 באפריל 2024 (להלן: "**מועד האישור**"), נודע לה כי אקרו נדל"ן ייזום בע"מ (המוחזקת במלואה על ידי החברה) ואשדר חברה לבנייה בע"מ (להלן יחד: "**היזם**")[1], זכו יחדיו (בחלקים שווים ביניהן) במכרז שניהלו רשות מקרקעי ישראל (להלן: "**רמ"י**") ועיריית תל אביב – יפו (להלן: "**העירייה**") לרכישת זכויות חכירה[2] (להלן: "**המכרז**" ו-"**זכויות החכירה**", בהתאמה) במקרקעין בשטח של כ-8,952 מ"ר המצויים במזרח יפו[3], במצב AS-IS (להלן: "**המקרקעין**" או "**המתחם**"). בהתאם לתב"ע הקיימת, צפוי היזם להקים במתחם פרויקט אשר יכלול כ- 412 יח"ד[4] בשטח כולל של כ-35,020 מ"ר עיקרי למגורים ו-1,400 מ"ר עיקרי למסחר.

עבור זכויות החכירה במתחם, יידרש היזם לשלם לרמ"י והעירייה תמורה בסך של כ-378.5 מיליוני ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: "**התמורה**"), וכן יידרש לשלם סך נוסף של כ-7.5 מיליוני ש"ח כולל מע"מ בגין הוצאות הפיתוח של המתחם. סך של כ-53 מיליוני ש"ח ע"ח התמורה צפוי להיות משולם בימים הקרובים, ואילו יתרת התמורה והוצאות הפיתוח ישולמו בתוך 90 יום ממועד האישור. חלק החברה בסכומים המפורטים לעיל ישולם על ידיה ממקורותיה העצמיים וממימון חיצוני שהיקפו ותנאיו טרם נקבעו.

<u>עיקרי תנאי המכרז:</u>

א. היזם נדרש לפנות חמישה גורמים המחזיקים נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, בשטח של כ-1,760 מ"ר[5], וכן להרוס את המבנים הקיימים במקרקעין, כמפורט במסמכי המכרז. להבטחת ביצוע הפינויים וההריסה כאמור, התחייב היזם להעמיד ערבויות בסך של של כ-11 מיליון ש"ח בתוך 90 יום ממועד האישור.

ב. היזם נדרש להשלים את בניית הפרויקט בתוך 60 חודשים ממועד האישור, ואולם המועד להשלמת הבניה במגרש 109 יחול בתוך 60 חודשים ממועד השלמת כלל הפינויים החלים על היזם.

ג. חוזה החכירה כולל הוראות הנוגעות להפרת החוזה על ידי היזם וכן סעיפים שהפרתם תחשב הפרה יסודית שבעטיה תהא רשאית רמ"י לבטל את החוזה.

להערכת החברה, אומדן ההשקעות הנוספות הצפויות בפרויקט (קרי, ללא עלות הקרקע) הינו כ-863 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (עבור 100% מהפרויקט), ואולם מטבע הדברים מדובר בהערכה ראשונית בלבד אשר יכול ותתממש בפועל באופן שונה מהערכות החברה דהיום.

---

1 נכון למועד פרסום דוח זה, טרם התקשרו הצדדים בהסכם עסקה משותפת, ואולם בכוונתם להתקשר בהסכם עסקה משותפת על פי העקרונות שהוסכמו ביניהם בהסכם השותפות בפרויקט GO YAFO TLV (מכבי יפו), המתואר בסעיף 6.8 לדוח תיאור עסקי התאגיד אשר צורף כפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 אשר פורסם ביום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-024559).

2 לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים.

3 מתחם הממוקם במגרשים 109-106, הידוע כחלקות 17, 18, 19 ו-20 (בשלמות) בגוש 7340 בתוכנית מכבי יפו – תא/2725 (להלן: "**התב"ע**"), הכולל את מגרשים 1080 ו-1090 שהינם שפ"פ. המקרקעין הינם בבעלות משותפת של העירייה בשיעור של 35.6% ומדינת ישראל ורמ"י בשיעור של 64.4%. על פי התב"ע ניתן יהיה להוציא היתרי בניה לפרויקט בכפוף לאישור מסמך אדריכלי ובביצוע הפינויים המפורטים בדוח זה להלן.

4 יובהר כי בהתאם לתנאי המכרז, היזם יקצה 20% מהיח"ד לבני המקום.

5 רמ"י והעירייה הגישו תביעה לפינוי כנגד המחזיקים וההליך הינו תלוי ועומד בבית המשפט. היזם התחייב להיכנס בנעלי רמ"י והעירייה, ויהיה רשאי להמשיך בהליכים כנגד המחזיקים.

אקרו נדל"ן

המנופים 2 פינת הסדנאות 11, בניין B, קומה 8, ת.ד. 12889, הרצליה פיתוח 4672553 טלפון: 09 971 8900 פקס: 09 971 8901

יודגש כי המידע האמור לעיל ביחס להיקף הזכויות במתחם ואומדן ההשקעות בנכס הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתממשותו כפופה בין היתר לקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין להקמת הפרויקט ולכך שהיקף הזכויות שיתקבלו בפרויקט וכן עלויות בניית הפרויקט (לרבות עלויות המימון) יתאמו להערכות החברה דהיום, וכן שלא יחולו עיכובים בלוחות הזמנים לפרויקט המוערכים כיום על ידי החברה. לפיכך, אין כל ודאות כי הערכות החברה ביחס להיקף הזכויות במתחם ואומדן ההשקעות בנכס, כפי שהובאו לעיל, תתממשנה בפועל.

בכבוד רב,

קבוצת אקרו בע"מ

נחתם על ידי: זיו יעקובי, מנכ"ל

אקרו נדל"ן

המנופים 2 פינת הסדנאות 11, בניין B, קומה 8, ת.ד. 12889, הרצליה פיתוח 4672553 טלפון: 09 971 8900 פקס: 09 971 8901